

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 24 ramadhan 1410 – 20 avril 1990

133^e année

N° 27

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE**

(Version Arabe)

1990

Lois

Loi n° 90-39 du 18 avril 1990 relative au conseil constitutionnel 527

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un conseiller auprès du Premier ministre 528

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 11 avril 1990 portant délégation de signature 528

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public 529

Ministère de l'Economie et des Finances

Décret n° 90-615 du 30 mars 1990 portant transformation d'emplois à la manufacture des tabacs de Kairouan 529

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur général des affaires économiques 529

Liste des agents à promouvoir au grade de chef de laboratoire en chef 529

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef 529

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire 529

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un commissaire régional au développement agricole	529
Nomination d'un inspecteur principal adjoint administratif	530
Nomination d'un chef d'arrondissement	530

Ministère des Communications

Nomination de directeurs régionaux	530
--	-----

Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination de doyens de facultés	530
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	530

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un représentant de l'Etat au conseil d'administration de l'Office national de la famille et de la population	530
---	-----

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un sous-directeur	531
Nomination de chefs de services	531
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 11 avril 1990 portant délégation de signature	531

Loi n° 90-39 du 18 avril 1990, relative au conseil constitutionnel (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Le conseil constitutionnel est un organe consultatif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Art. 2. — Le siège du conseil constitutionnel est fixé à Tunis.

Toutefois, le conseil peut, sur proposition de son président et après accord du président de la République, tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.

Art. 3. — Le conseil constitutionnel est composé de neuf membres, y compris le président. Ils sont choisis, indépendamment de leur âge, par le président de la République, notamment parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique.

Art. 4. — Le président et les membres du conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République par décret.

Art. 5. — Le président du conseil est responsable de l'administration du conseil et veille au déroulement de ses travaux. Il le représente auprès des tiers.

Art. 6. — Le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République avant leur transmission à la chambre des députés en vue de donner son avis sur leur conformité ou sur leur comptabilité avec la constitution.

Art. 7. — Le président de la République soumet au conseil constitutionnel les projets de loi organique ainsi que les projets de loi relatifs :

- aux modalités générales d'application de la constitution
- à la nationalité
- à l'état des personnes
- aux obligations.
- à la détermination des crimes et délits, aux peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridiction
- à l'amnistie.
- aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 mars 1990.

Art. 8. — Le président de la République peut soumettre au conseil des projets de loi autres que ceux prévus à l'article 7 de la présente loi.

Art. 9. — Le conseil constitutionnel donne son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis, dans un délai maximum de un mois à compter de la date de leur réception. En cas d'urgence, ce délai est de dix jours.

Art. 10. — L'avis du conseil doit être motivé. Il est communiqué exclusivement au président de la République.

Art. 11. — Le Président de la République transmet à la chambre des députés les projets de loi énumérés à l'article 7 de la présente loi, accompagnés d'une copie de l'avis du conseil constitutionnel.

Chaque fois que le conseil constitutionnel est consulté, conformément à l'article 8 de la présente loi, le Président de la République peut transmettre à la chambre des députés copie de l'avis du conseil.

Art. 12. — Le conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour examiner toute question relative à l'organisation et au fonctionnement des institutions.

Les avis du conseil sont communiqués exclusivement au président de la République.

Art. 13. — Le conseil présente au Président de la République un rapport annuel sur ses activités accompagné de ses avis et de ses propositions.

Art. 14. — Les travaux et délibérations du conseil sont confidentiels. Les membres du conseil sont liés par le secret durant l'exercice de leurs fonctions et après la cessation de ces fonctions.

Art. 15. — Le conseil constitutionnel établit son règlement intérieur qui est approuvé par décret.

Art. 16. — Il est attribué aux membres du conseil constitutionnel des indemnités d'études et de remboursement de frais. Un décret fixe les conditions et modalités d'octroi de ces indemnités.

Art. 17. — Le budget du conseil constitutionnel est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et lié au budget de la Présidence de la République.

Le Président du conseil constitutionnel est l'ordonnateur. Il peut déléguer à cet effet sa signature.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 avril 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 90-612 du 16 avril 1990.

Monsieur Anouar Berraies, ministre plénipotentiaire, est nommé conseiller auprès du premier ministre.

MINISTRE DE LA JUSTICE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la justice du 11 avril 1990, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 90-277 du 5 février 1990, nommant Monsieur Ismail Ben Salah Ayari, procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la justice à compter du 3 février 1990;

Arrêté :

Article premier. — Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ismail Ben Salah Ayari procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre de la justice tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Conformément à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 l'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 11 avril 1990

Le ministre de la justice
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de la justice du 11 avril 1990, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 98-59 du 18 février 1988, chargeant Monsieur Ahmed Taoufik Ben Abderrazak Khéfacha des fonctions de sous-directeur des affaires administratives au ministère de la justice;

Arrêté :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amed Taoufik Ben Abderrazak Khéfacha sous-directeur des affaires administratives au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre de la justice tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 11 avril 1990

Le ministre de la justice
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de la justice du 11 avril 1990, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-1352 du 8 septembre 1989, chargeant Monsieur Taieb Ben Mohamed Ali Ben Mansour des fonctions de chef du service de la formation des cadres au ministère de la justice;

Arrêté :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Taieb Ben Mohamed Ali Ben Mansour chef du service de la formation des cadres au ministère de la justice est habilité à signer par délégation du ministre de la justice tous actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 11 avril 1990

Le ministre de la justice
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 90-613 du 16 avril 1990.

Il est accordé à Monsieur Abdelhamid Fehri, général de brigade, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une période d'une année à compter du 1er août 1989.

Par décret n° 90-614 du 16 avril 1990.

Il est accordé à Monsieur Amar Kheriji, général de brigade, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er novembre 1989.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret n° 90-615 du 30 mars 1990 portant transformation d'emplois à la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984 fixant le régime statutaire applicable au personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan ;

Vu le décret n° 84-218 du 1^{er} mars 1984 portant fixation de la loi des cadres de la manufacture des tabacs de Kairouan et les textes subséquents ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ;

Vu le décret n° 85-1492 du 3 décembre 1985 portant modification du décret n° 82-1390 du 27 octobre 1982 fixant le statut particulier des agents de fabrication de la manufacture des tabacs de Kairouan ;

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances.

Décète :

Article premier. — Est réalisée à la manufacture des tabacs de Kairouan. Ministère de l'économie et des finances, la transformation des emplois suivants :

Emplois supprimés :

61 emplois d'agent de fabrication de 1^{re} catégorie.

Emplois créés :

61 emplois d'agent technique.

Art. 2. — Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 30 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

LISTE D'APTITUDE

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur général des affaires économiques au titre de l'année 1989.

Hédi Helioui

Tahar Essid

Liste des agents à promouvoir au grade de chef de laboratoire en chef au titre de l'année 1989.

Bouraoui Darmoul

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef au titre de l'année 1989.

Mohamed Hamza

Ridha Touiti

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'ingénieur divisionnaire au titre de l'année 1989.

Mohamed Attia

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-591 du 11 avril 1990 :

Monsieur Abdelaziz Baccari, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 90-592 du 11 avril 1990 :

Monsieur Allala Ben Temime, administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint administratif à la direction de l'inspection relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 90-593 du 11 avril 1990 :

Monsieur Moncef Khorchani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Tataouine au ministère de l'agriculture.

L'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 90-595 du 13 avril 1990 :

Monsieur Abdellaziz Baklouti, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur régional des communications de Tunis II au ministère des communications.

Par décret n° 90-596 du 13 avril 1990 :

Monsieur Ali Ghodhbani, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional des télécommunications de Tunis au ministère des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-598 du 16 avril 1990 :

Monsieur Chebli Houcine professeur d'enseignement supérieur est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Tunis à compter du 14 mars 1990.

Par décret n° 90-599 du 16 avril 1990 :

Monsieur Saâd Ghrab maître de conférences est chargé des fonctions de doyen de la faculté des lettres de Manouba à compter du 8 mars 1990.

Par décret n° 90-600 du 16 avril 1990 :

Monsieur Amor Abdelfatteh professeur de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis à compter du 26 février 1990.

Par décret n° 90-601 du 16 avril 1990 :

Monsieur Mzabi Hassouna maître de conférences est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis à compter du 10 mars 1990.

Par décret n° 90-602 du 16 avril 1990 :

Monsieur Salem Mansour professeur de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Sfax à compter du 6 mars 1990.

Par décret n° 90-603 du 16 avril 1990 :

Monsieur Ben Salah Hafedh professeur de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis à compter du 24 février 1990.

Par décret n° 90-604 du 16 avril 1990 :

Monsieur Abdeljabbar Bsais professeur de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis à compter du 10 mars 1990.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 90-605 du 11 avril 1990 :

Monsieur Hachemi Soyah, est déchargé des fonctions de chargé de mission au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 1er avril 1990.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 14 avril 1990 :

Monsieur Habib Azaiez, administrateur, attaché de cabinet au ministère de l'agriculture, est nommé en qualité d'administrateur représentant ledit ministère au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-606 du 11 avril 1990 :

Monsieur Ridha Sallem inspecteur principal de la jeunesse et des sports est chargé des fonctions de sous-directeur des institutions de la jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 90-607 du 11 avril 1990 :

Monsieur Rachid Melliti, professeur est chargé des fonctions de chef du service régional de la jeunesse et de l'enfance du gouvernorat de Médenine au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 90-608 du 13 avril 1990 :

Monsieur Zouheir Ben Salem professeur est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse rurale à la direction de la jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 90-609 du 13 avril 1990 :

Monsieur Jilani Hammami, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré est chargé des fonctions de chef de service de l'information et du dialogue pour jeunes à la direction de la jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 90-610 du 13 avril 1990 :

Monsieur Souissi Jamel professeur est chargé des fonctions de chef du service des programmes à la direction de l'éducation physique au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 90-611 du 13 avril 1990 :

Monsieur Hassine Khaldi inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré est chargé des fonctions de chef du service des maisons des jeunes à la direction de la jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 11 avril 1990 :

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administration;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1990, chargeant Madame Samira Kouki administrateur des fonctions de sous-directeur des affaires financières par intérim au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Samira Kouki chargée des fonctions de sous-directeur des affaires financières par intérim au ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilitée à signer par délégation du ministère de la jeunesse et

de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Madame Samira Kouki est autorisée à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 11 avril 1990.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
HAMMOUDA BEN SLAMA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 11 avril 1990 portant délégation de signature

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administration;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-236 du 23 janvier 1990, chargeant Madame Néziha Dhouib née Khémiri administrateur des fonctions de chef de service de l'ordonnancement (direction des affaires administratives et financières) au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Néziha Dhouib chargée des fonctions de chef de service de l'ordonnancement au ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilitée à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Madame Néziha Dhouib est autorisée à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 11 avril 1990.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
HAMMOUDA BEN SLAMA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 13 avril 1990 portant délégation de signature

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administration;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 89-1952 du 20 décembre 1989, chargeant Monsieur Mohamed Moncef Gaida, conseiller pédagogique, des fonctions de chef de service du matériel et des ateliers à la direction des affaires administratives financières au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin

1975, Monsieur Mohamed Moncef Gaida chargé des fonctions de chef du service du matériel et des ateliers à la direction des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohamed Moncef Gaida est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 avril 1990.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
HAMMOUDA BEN SLAMA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.